

NOTE D'INFORMATION RÉGLEMENTAIRE · RDC · FISCALITÉ & MINES

Arrêté ministériel n° 079

TVA des entreprises minières en phase d'exploitation

Mécanisme de constatation et de liquidation de la TVA
applicable aux importations et aux acquisitions locales de
produits manufacturés localement

Arrêté n° 079/CAB/MIN/FINANCES/2026 du 18 septembre 2026 · Ministère des Finances

CONSEIL EN CONFORMITÉ & STRATÉGIE D'ENTREPRISE

Au programme

L'attestation d'enregistrement : le point de départ

La rupture avec le régime de l'Arrêté n° 015 de 2022

Champ d'application, exclusions et produit manufacturé localement

Les circuits importation et acquisitions locales · contrôle

Avantages et inconvénients pour chaque partie

Calendrier · feuille de route et conseils (FR / EN)

L'essentiel en quatre repères

14 articles

Un arrêté du Ministre des Finances qui fixe le mécanisme de constatation et de liquidation de la TVA des entreprises minières en exploitation.

Le 15

Date limite de la déclaration mensuelle de TVA à l'importation : au plus tard le 15 du mois qui suit l'acquittement des droits de douane.

1 semaine

Délai accordé à la Douane pour transmettre par voie électronique les déclarations de marchandises à la DGI, après le mois de paiement des droits.

3 mois

Délai d'entrée en vigueur à compter de la signature du 18 septembre 2026, soit à partir du 18 décembre 2026.

En clair : la TVA minière ne disparaît pas, elle est **constatée, liquidée et déclarée** selon un circuit contrôlé entre Douane et Impôts.

L'attestation d'enregistrement au mécanisme

Qui la délivre ?

L'**Administration des Impôts** établit et tient à jour la liste des entreprises minières en phase d'exploitation enregistrées, et délivre à chacune une attestation.

Pourquoi elle est clé

Avant d'appliquer le mécanisme, le **fournisseur doit s'assurer** que l'entreprise minière est enregistrée et que son attestation est **en cours de validité**.

Qui doit s'enregistrer ?

Les entreprises entrant en phase d'exploitation après l'entrée en vigueur : auprès de la **Douane** pour les importations et du **service gestionnaire de la DGI** pour les acquisitions locales.

Sans attestation valide, pas de mécanisme : la TVA est alors facturée et payée selon les règles habituelles.

Ce qui est fixé, et ce qui reste à préciser

1. Inscription

La DGI inscrit l'entreprise minière sur la liste des entreprises enregistrées pour l'application du mécanisme.

2. Délivrance

Une attestation d'enregistrement au mécanisme est remise à chaque entreprise enregistrée.

3. Mise à disposition

La liste est mise à la disposition des fournisseurs, par tout moyen approprié, pour vérification préalable.

4. Vérification

Le fournisseur contrôle l'enregistrement et la validité de l'attestation avant chaque application du mécanisme.

5. À préciser

Forme, durée de validité, délivrance, renouvellement, suspension et retrait : déterminés par le Directeur Général des Impôts.

Ce qui change par rapport à l'Arrêté n° 015 du 15 avril 2022

Objet	TVA à l'importation due par les entreprises minières en exploitation	TVA à l'importation et aux acquisitions locales de produits manufacturés localement
Achats locaux	Non visés par le texte abrogé (régime de droit commun, à notre lecture)	TVA facturée mais non perçue par le fournisseur, déclarée par la mine
Acteurs	Entreprise minière et Douane	Entreprise minière, fournisseurs , Douane et DGI
Registre	—	Liste des entreprises et attestation vérifiée par les fournisseurs
Preuves	—	Critères cumulatifs du « produit manufacturé localement » et traçabilité
Pilotage	—	Commission d'experts DGI-DGDA, évaluation trimestrielle, rapport au Ministre

Comparaison fondée sur l'intitulé de l'Arrêté n° 015 et sur les dispositions de l'Arrêté n° 079 ; le texte de l'Arrêté n° 015 n'a pas été examiné ; « — » signale une nouveauté de l'Arrêté n° 079 sans point de comparaison vérifié.

Un régime privilégié, des modalités à appliquer

Base légale : article 62 de l'Ordonnance-Loi n° 10/001 du 20 août 2010 instituant la TVA, telle que modifiée par l'article 49 de la Loi de finances n° 25/060 du 29 décembre 2025 (exercice 2026).

Objet : fixer les modalités de constatation et de liquidation de la TVA due à l'importation et sur les acquisitions locales de produits manufacturés localement, à vocation strictement minière.

Objectif affiché : une application harmonisée, sécurisée et contrôlée du mécanisme.

Remplacement : abrogation de l'Arrêté ministériel n° 015 du 15 avril 2022, qui ne visait que la TVA à l'importation.

Deux catégories d'opérations visées

1. Importations

Marchandises à **vocation strictement minière**, importées par les entreprises minières **en phase d'exploitation** pour les besoins de leur propre exploitation.

2. Acquisitions locales

Produits **manufacturés localement**, à vocation strictement minière, acquis par ces entreprises et destinés à leur propre exploitation.

Principe (art. 2)

Sous réserve des exonérations prévues par la loi sur la TVA, ces opérations **restent soumises à la TVA** : seul le mode de constatation, de liquidation et de déclaration change.

Le mécanisme ne s'applique qu'aux entreprises **en phase d'exploitation** et aux biens destinés à **leur propre exploitation**.

Ce qui sort du mécanisme

Produits & biens

- Produits pétroliers
- Véhicules de tourisme importés
- Équipements et matériels obsolètes
- Produits alimentaires
- Alcools et boissons
- Tabacs fabriqués et succédanés

Autres exclusions

- Cosmétiques et produits d'entretien du corps
- Articles en plastique et caoutchouc à usage domestique importés
- Biens importés en exonération de TVA par des entreprises minières hors phase d'exploitation

Exclus du droit à déduction

- Biens destinés aux dirigeants ou au personnel
- Biens non destinés à l'exploitation minière

Ces catégories sont expressément écartées du champ d'application de l'arrêté.

Qu'est-ce qu'un « produit manufacturé localement » ?

1

Transformation
physique **substantielle**
subie en RDC

2

Valeur ajoutée
générée par la
production ou
transformation locale

3

Origine et traçabilité
vérifiables des
intrants, locaux ou
importés

4

Fabriqué dans une
unité de production
établie et
opérationnelle en
RDC

Critères cumulatifs · preuves

Les quatre critères doivent être remplis ensemble. La qualité est établie par tout document probant : factures d'acquisition, fiches de production, registres de fabrication, documents d'approvisionnement ou toute autre pièce justificative pertinente.

Le flux douanier, étape par étape

1. Constatation	La TVA est constatée et liquidée par le Receveur des douanes sur la déclaration de marchandises (art. 136 du Code des douanes).
2. Mainlevée	Accordée sans paiement de la TVA , après acquittement des droits de douane, d'accises, du droit d'accises spécial et autres droits.
3. Déclaration et déduction	Au plus tard le 15 du mois suivant , l'entreprise déclare la TVA (rubrique importations) et la reprend en déduction dans la même déclaration, avec copie de la déclaration de marchandises et du bon à enlever.
4. Paiement : part non déductible	Seule la TVA des biens non déductibles ou exclus figure dans la case « montant à payer » et est payée au dépôt de la déclaration.
5. Recoupement	La Douane transmet les déclarations à la DGI par voie électronique dans la semaine suivant le mois de paiement.

Le flux fournisseur, étape par étape

1. Vérification

Le fournisseur s'assure que l'entreprise minière est enregistrée et que son **attestation est en cours de validité**.

2. Facturation

Facture conforme portant la **mention du mécanisme** et le montant de TVA de l'opération.

3. TVA non perçue

La TVA ainsi déterminée **n'est ni perçue par le fournisseur** ni payée par l'entreprise minière.

4. Déclaration et déduction

L'entreprise minière **déclare** distinctement la TVA et la **déduit**, sauf la part non déductible, qui est **payée** ; le fournisseur mentionne ses opérations dans sa propre déclaration.

5. Rapprochement

La DGI rapproche la TVA facturée non perçue et celle déclarée par l'entreprise minière.

Déduire ou payer : la distinction clé

TVA déductible

Déclarée puis déduite dans la même déclaration mensuelle.

Aucun décaissement : la TVA est constatée, liquidée et déclarée sans être payée.

TVA non déductible

Déclarée, non déduite, puis payée : inscrite dans la case « montant à payer » et acquittée au dépôt de la déclaration.

Concerne les biens ne remplissant pas les conditions de l'article 36 ou visés par les exclusions des articles 41 et 42.

Cas à part : la TVA à l'importation remboursée par la Douane (art. 329 à 336 du Code des douanes) n'est ni imputable ni remboursable, et ne peut pas être reprise en déduction.

À RETENIR

**La TVA est facturée,
mais pas perçue chez le
fournisseur.**

Pour les acquisitions locales, la TVA est déclarée par l'entreprise minière auprès de la DGI, puis déduite ; seule la part non déductible est payée. Les déclarations des deux parties sont rapprochées.

Quatre acteurs, quatre responsabilités

Entreprise minière

- Se faire enregistrer (douane et DGI)
- Déclarer la TVA chaque mois
- Conserver factures et preuves
- Déduire la TVA admise, payer la part non déductible

Fournisseur

- Vérifier l'attestation avant application
- Facturer avec mention du mécanisme
- Ne pas percevoir la TVA
- Conserver les pièces justificatives

Douane (DGDA)

- Constater et liquider la TVA
- Accorder la mainlevée
- Transmettre les déclarations à la DGI
- Contrôler la destination des biens

Impôts (DGI)

- Tenir la liste des entreprises enregistrées
- Délivrer l'attestation
- Rapprocher les déclarations
- Contrôler les acquisitions locales

Entreprise minière et fournisseur doivent conserver et présenter, à toute réquisition de la DGI, les pièces justifiant les opérations déclarées.

Un dispositif de vérification sur plusieurs niveaux

Attestation d'enregistrement : forme, durée, renouvellement, suspension et retrait fixés par le Directeur Général des Impôts.

Contrôle documentaire : factures normalisées, preuve de la réalité de l'opération et du caractère manufacturé local, à présenter à toute réquisition de la DGI.

Discordance ou non-conformité : régularisation selon la législation fiscale, sans préjudice des pénalités. En cas de fraude avérée à l'importation : rappel des droits et taxes, pénalités, et exclusion du remboursement et de la déduction.

Évaluation trimestrielle : réunion DGI-DGDA, rapport au Ministre des Finances et Commission d'experts des deux administrations.

Calendrier et transition

18 sept. 2026 Signature	Signature de l'arrêté par le Ministre des Finances.
18 déc. 2026 Entrée en vigueur	L'arrêté s'applique trois mois après sa signature. Il abroge l'Arrêté ministériel n° 015 du 15 avril 2022.
Avant l'entrée en vigueur Transition	Les opérations réalisées avant cette date restent régies par l'Arrêté n° 015. Les procédures engagées se poursuivent selon les règles applicables à la date des opérations.
Nouvelles exploitations Art. 12	Les entreprises entrant en phase d'exploitation après l'entrée en vigueur doivent s'enregistrer auprès de la Douane (importations) et de la DGI (acquisitions locales).

Entreprises minières et fournisseurs

Entreprise minière

Avantages

- Pas de préfinancement de la TVA à l'importation : mainlevée sans paiement
- Pas de TVA payée au fournisseur local
- Règles harmonisées, enregistrement unique

Inconvénients

- Enregistrement, déclarations distinctes, justificatifs
- Charge de prouver le caractère manufacturé local
- TVA sur biens exclus ou non déductibles restant à payer
- Régularisation et pénalités en cas de discordance

Fournisseur

Avantages

- Pas de TVA à collecter ni à recouvrer auprès du client minier
- Argument commercial pour les produits fabriqués localement
- Cadre de facturation précisé

Inconvénients

- Vérifier l'attestation avant chaque application
- Facture spécifique et déclaration distincte
- Conserver les preuves de l'origine et de la TVA non perçue
- Modalités pratiques encore à fixer par la DGI

Douane, Impôts et Trésor public

Douane (DGDA)

Avantages

- Rôle clair de constatation et de liquidation
- Échanges de données avec la DGI

Inconvénients

- Mainlevée sans encaissement de la TVA
- Transmission électronique sous une semaine
- Contrôle de la destination des biens à organiser

Impôts (DGI)

Avantages

- Visibilité : liste, attestations, rapprochement
- Meilleure détection des écarts entre déclarations

Inconvénients

- Gestion de la liste et des attestations
- Contrôle des acquisitions locales à assurer
- Modalités pratiques à définir

Trésor public

Avantages

- TVA minière mieux sécurisée par le suivi croisé
- Moins de risque de crédits de TVA injustifiés

Inconvénients

- TVA à l'importation encaissée à la déclaration, non au dédouanement
- Dépend de la qualité des déclarations

Cinq étapes pour se préparer • Five steps to get ready

FRANÇAIS

- **1. Cartographier** les importations et achats locaux à vocation minière.
- **2. Trier** les biens exclus ou non déductibles.
- **3. S'enregistrer** auprès de la Douane et de la DGI.
- **4. Adapter** facturation, comptabilité et déclaration mensuelle (échéance du 15).
- **5. Documenter** la traçabilité et conserver les preuves.

ENGLISH

- **1. Map** mining-related imports and local purchases.
- **2. Sort** excluded or non-deductible goods.
- **3. Register** with Customs and the Tax Administration.
- **4. Adapt** invoicing, accounting and the monthly return (15th deadline).
- **5. Document** traceability and keep supporting evidence.

Pour les entreprises minières et leurs fournisseurs • For mining companies and suppliers

FRANÇAIS

- **Mines** : la TVA reste due, mais elle est liquidée par la Douane ou déclarée à la DGI plutôt que payée au fournisseur ou à l'importation.
- **Fournisseurs** : vérifier l'attestation avant toute facturation sous mécanisme, sous peine de se tromper de traitement.
- **Tous** : les déclarations seront recoupées entre administrations.

ENGLISH

- **Mining companies**: VAT remains due, but is assessed by Customs or declared to the Tax Administration rather than paid to the supplier or at import.
- **Suppliers**: check the certificate before invoicing under the mechanism, otherwise the treatment may be wrong.
- **Everyone**: returns will be cross-checked between administrations.

Anticiper avant le 18 décembre 2026 · Prepare before 18 December 2026

FRANÇAIS

- Constituer un dossier de preuves du caractère manufacturé local des achats.
- Mettre à jour les modèles de facture et le plan comptable.
- Demander l'attestation d'enregistrement dès qu'elle sera disponible.

ENGLISH

- Build an evidence file on the local manufacture of purchases.
- Update invoice templates and the chart of accounts.
- Apply for the registration certificate as soon as it is available.



contact@mashiniassocies.com

Note d'information à caractère général, établie à partir du texte de l'Arrêté. Elle ne constitue pas un avis juridique ou fiscal. · General information note based on the text of the Order; not legal or tax advice.